

1500087-05.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... Disse que já foi processado por roubo e tráfico.

O réu ELIALDO BARROS DOS SANTOS, perante a autoridade policial, ficou em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse que estava na companhia de Rafhael subtraindo os fios quando foram abordados pela guarda municipal. Disse que indicou aos guardas o local onde estavam escondendo os cabos já cortados.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500087-05.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500087-05.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000108

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFHAEL LOUZADA SILVEIRA e ELIALDO BARROS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

RAFHAEL LOUZADA SILVEIRA e ELIALDO BARROS DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 155, §§1º e 4º, IV, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal, porque na madrugada do dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 02h20min, na Rua Salvador Preto, 395 - Vila Denise, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes, tentaram subtrair, para eles, 20 metros de cabos e fios elétricos da rede pública (auto de exibição e apreensão às pp. 13/14), não consumando o delito por circunstâncias alheias a suas vontades.

Segundo apurado, na madrugada dos fatos, decididos a praticar o crime em questão, RAFHAEL e ELIALDO, munidos de um alicate de corte, duas facas e uma mochila, dirigiram-se ao local dos fatos para subtraírem cabos e fios elétricos da rede pública.

Ocorre que, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram os denunciados subtraindo os cabos de energia da via pública, sendo que RAFHAEL

estava cortando os cabos e ELIALDO os ocultando em uma moita em local próximo. Realizada a abordagem, com RAFHAEL os guardas localizaram um alicate torquês, que o denunciado estava utilizando para cortar os cabos, e próximo a ele uma bolsa com quatro peças de metal que havia retirado dos postes. Com ELIALDO foram localizadas duas facas, sendo uma de serra que estava em suas mãos e outra que estava no chão próxima a ele.

Presos em flagrante, os denunciados foram conduzidos à presença da Autoridade Policial, perante quem optaram pelo silêncio (pp. 04 e 07).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 49/50).

A denúncia foi recebida (79/80).

Os réus foram citados (fls. 105 e 107) e apresentaram resposta à acusação (fl. 112/113).

Não estando presentes as premissas para a absolvição primária, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 115/116).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, foram procedidos ao interrogatórios.

Encerrada a instrução processual, por meio de debates orais, as partes deduziram suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 13/14), pelo auto de avaliação (fl. 151), pelo laudo dos objetos (fls. 68/69), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu RAFHAEL LOUZADA SILVEIRA, perante a autoridade policial, ficou em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse que estava sob efeito de drogas e pretendia subtrair os cabos de energia para vendê-los e adquirir mais substâncias entorpecentes. Disse que portava uma alicate. Disse que já foi processado por roubo e tráfico.

O réu ELIALDO BARROS DOS SANTOS, perante a autoridade policial, ficou em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse que estava na companhia de Rafael subtraindo os fios quando foram abordados pela guarda municipal. Disse que indicou aos guardas o local onde estavam escondendo os cabos já cortados.

A testemunha LEANDRO LEITE DAS NEVES, guarda municipal, disse que no dia dos fatos estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram os réus subtraindo os fios de energia do poste de iluminação. Disse que o réu Rafael cortava os fios enquanto o correu vigiava o local. Disse que o correu Elialdo apontou o local onde estavam guardando os fios já cortados. Disse que o réu Elialdo portava uma faca para decapagem dos fios. Disse que o correu Rafael estava na posse de um alicate. Narrou que os réus confessaram informalmente a tentativa de furto. Narrou que também apreenderam uma bolsa com etais dos postes de iluminação. A testemunha ALINE DOS SANTOS PEREIRA, guarda municipal, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do guarda municipal.

Dessa feita, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório, a ensejar, assim, a absolvição do réu.

Os réus foram surpreendidos em flagrante subtraindo cabos de energia, bem como em poder de uma ferramenta tipo torques para corte dos fios.

Os depoimentos dos guardas municipais acabam por espancar qualquer dúvida em

relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos milicianos, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os guardas civis estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos agentes da guarda municipal.

Na seara dos crimes patrimoniais, pacífico o entendimento de que a posse da res é prova substancial e que gera a inversão no ônus probatório, ou seja, caberá ao réu comprovar a posse lícita.

Nesse sentido:

"Apreensão da "res" em poder do agente gera presunção de autoria do crime, invertendo-se o ônus da prova. Réu na posse da "res" que em tais circunstâncias, presume a prática da subtração, salvo justificativa idônea, inexistente no caso em tela, em que a versão do réu é inverossímil. Precedentes do TJSP." (TJSP - 0001617-57.2011.8.26.0568 - Apelação / Furto Qualificado - Relator(a): Airton Vieira - Comarca: São João da Boa Vista - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Data do julgamento: 21/07/2014 - Data de registro: 23/07/2014 - V.U.)

No que concerne à qualificadora referente ao concurso de agentes restou evidenciada nos autos. Efetivamente, os acusados, previamente ajustados, agindo em de comum acordo para a prática do delito sob apuração, restante demonstrada a unidade de desígnios apta para caracterizar concurso de pessoas. Fato que se infere do relato da vítima e dos depoimentos das testemunhas.

Presente, ainda a causa de aumento atinente ao repouso noturno, tendo em conta o horário em que o crime foi cometido, ressaltando a ausência de luz natural em referido período. Insta salientar que a majorante está descrita na denúncia sendo o caso de "emendatio libelli". Então, embora não capitulada na r. denúncia, o fato foi descrito, de modo que o réu pôde dele se defender.

O crime não passou da esfera tentada, tendo em vista que não saiu da esfera de vigilância da vítima.

Evidenciada a prática de furto qualificado, durante o repouso noturno, na modalidade tentada, passo à fixação das penas.

I - do réu RAFHAEL LOUZADA SILVEIRA

Nos moldes do art. 59 do Código Penal, observo que o réu ostenta diversos apontamentos criminais, que lhe gera reincidência, o que será oportunamente analisado. Considerando as circunstâncias judiciais, em face da certidão de fls. 37, referente aos autos 0016353-06.2009, atribuo ao réu a condição de portador de maus antecedentes e, ausentes outras informações acerca da conduta social ou da personalidade do agente, ressaltando que não há elementos para avaliar os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, sem olvidar que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal:

02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa

Na segunda fase, vislumbro que o réu é duplamente reincidente, conforme se denota das certidões de fls. 36, referentes aos autos 0002225-68.2015 e 0011592-92.2010. Por outro lado, de rigor o reconhecimento da confissão espontânea. Diante do exposto, nos termos do art. 67 do CP, utilizo a atenuante para mitigar os efeitos da dupla agravante considerando se tratar de circunstância preponderante. Assim, aumento a reprimenda em 1/6, fixando a pena intermediária em:

02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa

Na terceira fase da dosimetria penal, observo que incide a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, ensejando o aumento de 1/3. Todavia,

verifico que o crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, operando-se, então a diminuição pela tentativa. Dessa forma, considerando o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação, o montante a ser diminuído é de 2/3. Diante do exposto, nos moldes do art. 68, § único do Código penal, considerando que a tentativa diminui mais que o aumento do repouso noturno, procedo a diminuição no patamar de 1/3, restando:

01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão e 8 dias-multa

À míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a reprimenda definitiva. O valor de cada dia-multa deverá ser calculado em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, considerando o caráter reclusivo da pena imposta, os maus antecedentes e a dupla reincidência do acusado, demonstrando que o acusado denota comportamento afeito à senda criminosa, que recomenda rigor na imposição do regime prisional, sob pena de não surtir um dos efeitos pretendidos pela sanção penal, qual seja, a ressocialização do acusado.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu é duplamente reincidente em crime doloso (art. 44, §3º, CP), bem como é inaplicável o sursis (art. 77, I, CP).

II - do acusado ELIALDO BARROS DOS SANTOS

Nos moldes do art. 59 do Código Penal, observo que o réu ostenta diversos apontamentos criminais, entretanto é primário. Considerando as circunstâncias judiciais, sem elementos para avaliação, fixo a pena-base no mínimo legal:

02 anos de reclusão e 10 dias-multa

Na segunda fase, verificada a existência da confissão, observo que a atenuante não produzirá efeitos, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria penal, observo que incide a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, ensejando o aumento de 1/3. Todavia, verifico que o crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, operando-se, então a diminuição pela tentativa. Dessa forma, considerando o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação, o montante a ser diminuído é de 2/3. Diante do exposto, nos moldes do art. 68, § único do Código penal, considerando que a tentativa diminui mais que o aumento do repouso noturno, procedo a diminuição no patamar de 1/3, restando:

01 ano e 04 meses de reclusão e 06 dias-multa

Inviável aplicar o disposto no § 2º do art. 155 do Código Penal, embora seja o réu primário, porquanto não se trata de bem de pequeno valor, embora consta do auto de avaliação o montante de R\$ 477,00, ficou evidente que os denunciados pretendiam furtar maior quantidade de cabos que estavam disponível no local.

À míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a reprimenda definitiva.

O valor de cada dia-multa deverá ser calculado em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, "c" do Código Penal.

Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, considero cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal): a pena aplicada ao Réu não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena privativa de liberdade imposta e prestação pecuniária de um salário mínimo a ser pago em favor de uma entidade beneficente desta comarca a ser definida pelo juízo das Execuções

Criminais, atendendo-se, ainda, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, sem prejuízo da pena de multa imposta.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para:

I - CONDENAR RAFHAEL LOUZADA SILVEIRA à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em regime inicial semiaberto.

Uma vez que o acusado permaneceu preso durante a instrução, não se justifica sua libertação agora que condenado, e no regime inicial fechado, subsistindo ainda as razões que ensejaram sua custódia cautelar. Por essa razão, nego a possibilidade de eventualmente recorrer desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu RAFHAEL LOUZADA SILVEIRA na prisão em que se encontra.

II - CONDENAR ELIALDO BARROS DOS SANTOS à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em regime inicial aberto, substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena privativa de liberdade imposta e prestação pecuniária de um salário mínimo a ser pago em favor de uma entidade beneficente desta comarca a ser definida pelo juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena de multa imposta. Em face do réu Elialdo Barros dos Santos, defiro eventual recurso do réu em liberdade, porquanto a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Deixo de condenar à indenização nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal porque não houve provocação da parte interessada.

Com o trânsito em julgado, determino as seguintes providências: 1) Expeçam-se guias de recolhimento; 2) Comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD ao Juízo Eleitoral, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) comunique-se à empresa vítima da presente decisão 4) Oportunamente, arquivem-se os autos, procedendo-se às anotações necessárias, inclusive no sistema SAJ.

P.R.I.C.

Jacarei, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA